ق
ق

لائحة أسس وضوابط تحصيل الزكاة والصدقات وصرفها

رقم (1) لسنة 2026م

المـــ(1)ـــادة
تعريفات وأحكام الزكاة

- **الزكاة لغة :** هي النماء والزيادة ؛ يقال : زكا الزرع إذا نما وزاد .
- **الزكاة شرعاً :** التعبد لله تعالى بإخراج جزء واجب شرعاً في مال معين لطائفة أو جهة مخصوصة .
- **فالزكاة** أحد أركان الإسلام ومبانيه العِظَامِ ؛ كما تظافرت بذلك أدلة الكتاب والسنة ، وقد قرنها الله تعالى بالصلاة في كتابه العزيز في اثنين وثمانين موضعاً ؛ مما يدل على عِظَم شأنها وكمالِ الاتصال بينها وبين الصلاة ، ووثاقةِ الارتباط بينهما ، قال الله تعالى:

وأَقيمُوا الصّلٰوةَ وءَاتُوا الزّكٰوةَ ﴿ الآية (43) سورة البقرة .

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (بني الإسلام على خمس ؛ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ..) **متفق عليه** ؛ كما أجمع المسلمون على فرضيتها وأنها الركن الثالث من أركان الإسلام ، وأصنافها ثمانية والدليل على ذلك قول الله تعالى :

﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَٰكِينِ وَالْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَالْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَابْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ ٦٠ الآية (60) سورة التوبة .

- **ويُرجَعُ** في كافة المسائل المتعلقة بهذا الركن إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

المـــ(2)ـادة
شروط وجوب الزكاة

تجب الزكاة في الإسلام على المسلم إذا توفرت فيه خمسة شروط وهي :

1- الحرية .
2- الإسلام .
3- ملك النصاب .

4- استقراره .

5- مضي الحول إلا في الخارج من الأرض من أصناف الزكاة فتجب الزكاة فيه عند وجوده .

المـــ(3)ـادة
الأموال التي تجب فيها الزكاة

الأموال التي تجب فيها الزكاة باتفاق جماهير العلماء:

1. النقدين: الذهب، والفضة ، وما يلحق بهما.
2. بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم.
3. الحروث (الحبوب والثمار) .
4. عروض التجارة .

المـــ(4)ـادة
التفصيل في الأموال التي تجب فيها الزكاة

أولاً: زكاة النقدين وما يلحق بهما:

وهما الذهب والفضة ، ويلحق بهما جميع العملات الورقية ، والمعدنية من أي بلد كانت .

ويشترط في زكاة النقدين وما يلحق بهما:

1- بلوغ النصاب وهو (85) غراماً من الذهب الخالص، أو (595) غراماً من الفضة أو ما يعادلهما من الأوراق النقدية.

2- مرور الحول القمري منذ بلوغ النصاب.

والواجب في هذا النوع من الأموال ربع العشر من جنسها، أو قيمتها بسعر يومها، على أن تكون زكاة كافة العملات الورقية، والمعدنية، بالعملات الليبية بسعر يوم الإخراج.

- كيفية احتساب زكاة النقدين :

الطريقة الأولى :

إجمالي المال	×	2.5%	=	الزكاة الواجبة

الطريقة الثانية :

إجمالي المال	+	40	=	الزكاة الواجبة

ثانياً: زكاة الأنعام:

وهي الإبل وتشمل العراب والبخت، والبقر وتشمل الجاموس، والغنم وتشمل الضأن والماعز.

وشرط وجوبها:

1. بلوغ النصاب وسيأتي بيانه في الجداول.
2. حولان الحول وهو أن يمضي عليها حول كامل منذ بلوغها النصاب المحدد شرعاً في كل نوع منها ويلاحظ أن حول النتاج حول أصله .
3. أن تكون سائمة وهو الرعي في الكلأ المباح أكثر الحول.

جدول حساب مقدار زكاة الأنعام :

أولاً :نصاب الإبل ومقدار الزكاة فيها:

(1)يكون نصاب زكاة الإبل ومقدار الزكاة الواجبة فيها على النحو التالي:

عدد الإبل	القدر الواجب فيها	ملاحظـــات
1 - 4	لا شيء فيها	
5 - 9	شاة واحدة	
10 - 14	شاتان	
15 - 19	3 (شياه)	
20 - 24	4 (شياه)	
25 - 35	بنت مخاض	(هي أنثى أتمت سنة واحدة ودخلت في الثانية دخولا بينا)
36 - 45	بنت لبون	(هي أنثى الإبل التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة دخولا بينا)
46 - 60	حقة	(هي أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة)
61 - 75	جذعة	(هي أنثى الإبل التي أتمت أربع سنين ودخلت في الخامسة)
76 - 90	بنتا لبون	
91 - 120	حقتان	
121 - 129	ثلاث بنات لبون	

(2) وما زاد على ذلك ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة .

ثانياً :نصاب البقر ومقدار الزكاة الواجبة فيها:

(1)يكون نصاب زكاة البقر ومقدار الزكاة الواجبة فيها على النحو التالي:

عدد البقر	القدر الواجب فيها	ملاحظـــــــــــات
1 - 29	لا شيء فيها	
30 - 39	تبيع	(ما أتم من البقر سنة ودخل في الثانية، ذكراً كان أو أنثى)

59 - 40	مسنة	(أنثى البقر التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة)
69 - 60	تبيعان	
79 - 70	مُسنة + تبيع	
89 - 80	مسنتان	
99 - 90	ثلاث أتبعة	
100 - 109	مُسنة + تبيعان	
110 - 119	مسنتان + تبيع	
120 - 129	ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة	

(2)ثم ما زاد على ذلك ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة.

ثالثاً :نصاب الغنم ومقدار الزكاة فيها:

(1)يكون نصاب زكاة الغنم، ومقدار الزكاة الواجبة فيها على النحو التالي:

عدد الأغنام	القدر الواجب فيها	ملاحظـــــــــــــــــــــات
39- 1	لا شيء فيها	
120 - 40	شاة واحدة	(أنثى الغنم لا تقل عن سنة)
200 - 121	شاتان	
399 - 201	ثلاث شياه	
499 - 400	أربع شياه	
599 - 500	خمس شياه	

(2) و ما زاد على ذلك ففي كل مائة شاة واحدة.

- والواجب في إخراج زكاة بهيمة الأنعام أن تخرج من أعيانها على التفصيل السابق، ولا يؤخذ في الزكاة إلا أنثى صحيحة، فلا يؤخذ ذكر إلا أن يرضى ويتبرع به صاحبه قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إياك وكرائم أموالهم) متفق عليه .

ولا يؤخذ أنثى معيبة لقول الله تعالى: ﴿ **وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ** ﴾ الآية 266 سورة البقرة .

ثالثاً: زكاة الحروث (الحبوب والثمار) :

وهي واجبة في القمح، والشعير، والتمر، والزبيب، وكل ما يقتات ويدخر من الحبوب والثمار.

ووقت وجوب أداء زكاة الحبوب والثمار هو وقت حصادها، وتجب الزكاة في الحبوب والثمار إذا بدى صلاحها وبلغت النصاب، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يعادل (750) كيلو غرام تقريباً.

ويجب العشر فيما يسقى بالأمطار، والعيون، والأنهار، أو يشرب بعروقه من غير سقي ، وذلك بالقسمة على عشرة .

وما يسقى بالآلات وغيرها ففيه نصف العشر ، وذلك بالقسمة على عشرين .

وعلى المكاتب تهيئة الجباة، وتوفير المكاييل لقبض زكاة الحبوب وحفظها وضمان سلامتها حتى تصل إلى مستحقيها صالحة للاستهلاك .

رابعاً : عروض التجارة:

وهي العروض المعدة للبيع، مثل: البضائع، والسلع، والآلات، والسيارات، والأراضي التي تشترى بنية المتاجرة ، بها تُـقَوَّمُ هذه العروض بقيمتها في السوق، ويخرج ربع العشر من مجموع إجمالي قيمتها مع ملاحظة أن حول ربح التجارة يبدأ من ملكها، أو ملك قيمتها إذا كانت اشتريت بنقد، أو حول ما استبدلت به إذا استبدلت بعروض تجارة أخرى .

ولا تقبل الزكاة من عين عروض التجارة إلا في حالات خاصة يُرجع في تقديرها إلى مكتب المستشارين .

المـــ(5)ـــادة
الجباية

تتولى إدارة الجباية و أقسام الجباية و شعب الجباية و نقاط التجميع و الجباة بصندوق الزكاة اختصاص جباية الزكاة والصدقات سواء أكانت نقدية أو عينية دون غيرهم من الأشخاص أو الجهات .

المـــ(6)ـــادة
أعمال الجباة

يحظر جباية الزكاة والصدقات إلا من خلال الجباة المعتمدين المخولين من إدارة الصندوق بالجباية لمكاتب صندوق الزكاة والوحدات التابعة له بالمناطق ويختص عملهم بما يلي :

1. حصر المكلفين بأداء الزكاة داخل نطاق المكاتب أو الوحدات التابعين لها ؛ خاصة أصحاب الماشية (الإبل والبقر والغنم)، والحروث، وعروض التجارة ، وإحالة أسمائهم إلى إدارة الجباية عن طريق مدير المكتب .
2. توزيع النماذج على المكلفين بأداء الزكاة في نطاق المكتب، وجمعها منهم بعد استكمال كتابة البيانات الخاصة بهم .

3. الحرص على جباية الزكاة من المواطنين الذين سبق حصرهم في مواعيدها المحددة وغيرهم وتسليمهم إيصالات مقابل ذلك مع بيان تاريخ تقديمها، واسم مقدمها، ومقدار الزكاة ونوعها.
4. جمع إقرارات الجباية وإحالتها إلى الإدارة المختصة مشفوعة بصور من إيصالات استلام الزكاة وفق حوافظ التوريد لذلك .
5. أخذ الزكاة العينية من المزكي مقابل إيصال قبض بذلك، وتسلم إلى وحدة المخازن عن طريق رئيس القسم المختص بموجب صورة من إيصال التسليم مدون به نوع الزكاة المستلمة وتاريخ استلامها واسم المزكي ، وعنوانه ورقم هاتفه .
6. القيام بزيارات ميدانية لتخريص مقدار الزكاة في الأشياء التي تخرص .
7. يحرص الجابي على أخذ الزكاة من أوسط أموال الناس، فلا يأخذ أعلاها ولا يأخذ أبخسها.
8. العمل وفق الإيصالات والنماذج المعدة والمعممة من إدارة الجباية بالديوان المكونة من أربع نسخ وبأرقام متسلسلة، تسلم النسخة الأصلية للمزكي، والثانية ترفق بالإقرار وتحال مباشرة إلى مكتب الصندوق بموجب حوافظ توريد حصيلة الزكاة، والثالثة تحال إلى إدارة جباية الزكاة، والرابعة تبقى في كعب الإيصال إلى حين انتهائه ويسلم إلى إدارة الجباية وفق الإجراء المتبع .

مـــ(7)ـــادة
آليـة النظر في الملفـات

تكون آلية النظر في ملفات طالبي الزكاة وفق الآتي :

1- تقوم وحدة الاستقبال باستلام الملفات مرفقة بكافة المستندات المطلوبة ولا يتم استلام أي ملفات غير مستوفية مهما كانت الأسباب .
2- يعرض الملف على العضو القانوني لفحص المستندات الرسمية قانونياً والنماذج المعممة من الإدارات المختصة واعتماد الملف إن كان سليماً .
3- يحال الملف إلى الباحث الاجتماعي للتحري عن طالب الزكاة بتوسع ودقة ويقوم بإعداد تقرير كامل عن الزيارة الميدانية وفق النموذج المعتمد والمعد لذلك .
4- يعرض الملف على العضو الشرعي لدراسته و إصدار الفتوى الشرعية بقبول أو رفض الملف مسببة.
5- يحال الملف في حال قبوله إلى قسم المصارف لاقتراح قيمة الإعانة حسب إمكانيات المكتب.
6- يحال الملف إلى وحدة المراجعة لفحص الملف وفق لائحة ضوابط الصرف واعتماده.
7- يعرض الملف على مدير المكتب للاعتماد النهائي لقيمة الإعانة .

8- يعاد الملف إلى قسم المصارف لإعداد إذن صرف لمستحق الزكاة ويحفظ الملف بالأرشيف .
9- في حالة ثبوت عدم استحقاق طالب الإعانة في أي مرحلة من المراحل السابقة يبلغ المعني بعدم قبول طلبه عن طريق وحدة الاستقبال ، وأن المستندات غير قابلة للرد .

- في حالة تعذر النظر في الملفات وفق الآلية المنصوص عليها آنفاً يؤذن بتشكيل فريق عمل في كل مكتب من مكاتب صندوق الزكاة ووحداته بالمناطق يسمى فريق عمل استشاري مكون من خمسة أعضاء برئاسة مدير المكتب وعضوية كـل من (شرعي ، قانوني ، مالي ، إداري) يصدر بتسميتهم قرار من المدير التنفيذي بناء على عرض من مكتب المستشارين إن دعت الضرورة لذلك .

مـــــ(8)ـادة
مهام المكلفين بالنظر في ملفات طالبي الزكاة

يختص المكلفون بالنظر في ملفات طالبي الزكاة المنصوص عليهم في المـــــادة رقم **(7)** بما يلي :-

1- البت في ملفات طالبي الزكاة وفق القوانين والتشريعات المنظمة بالخصوص وأحكام هذه اللائحة.
2- التعريف بالصندوق والمشاركة في وضع البرامج الدعوية والاستشارية بخصوص الزكاة داخل نطاق الحدود الإدارية بالمكتب وضواحيه .
3- تقديم المقترحات والمشورة لمدير المكتب حول جباية الزكاة والصدقات وصرفها .
4- تقديم مقترحات لضوابط الصرف، ووضع سقف للمساعدات بما يتناسب مع معيشة كل مدينة .
5- اقتراح تشكيل فرق عمل لحصر الزكاة العينية وإعداد تقرير مفصل وإحالته إلى إدارة الجباية للنظر فيها وإعادة توزيعها على مستحقيها .
6- إعداد خطة دعوية لنشر فقه الزكاة للعاملين بالمكتب وبالمدينة عموماً والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها من مكتب المستشارين .
7- تقديم المشورة الشرعية فيما يرد من تساؤلات المواطنين المستفيدين من المكتب جباية وصرفاً.
8- أية مهام أخرى يراها مدير المكتب تتناسب مع طبيعة عملهم .

المـــ(9)ـادة
أحكام صرف الزكاة

أصناف من يعطى الزكاة معلومة محصورة بالآية الكريمة : ﴿**إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَٰكِينِ وَالْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَالْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَابْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠﴾ الآية (60) سورة التوبة،** ولكل واحد من هذه الأصناف ضوابط وشروط لدى علماء الفقه الإسلامي سيأتي تفصيلها .

المـــ(10)ـــادة
آلية صرف الزكاة

يتم صرف الزكاة إلى المستحقين بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة عن طريق المكلفين بالنظر في ملفات طالبي الزكاة بالمكتب ، وتوقيع قسم المصارف واعتماد المراجع الداخلي ومدير المكتب شريطة الموافقة أو عدمها مسبَّبةً وفقاً للنموذج المعد لذلك .

المـــ(11)ـادة
استيعاب الأصناف الثمانية

لا يجب استيعاب كافة أصناف المستحقين بالإعطاء منها على الراجح من قولي العلماء.

المـــ(12)ـــادة
نقل الأصناف

يحق لكل مكتب عرض اقتراحاته بخصوص أولى الأصناف الثمانية الملحة في الصرف لديه ويعرض على المدير التنفيذي للنظر فيه .

المـــ(13)ـــادة
التوازن في الصرف

ينبغي التوازن في سياسة الصرف في المكاتب لدفع عجلة العمل بين الجباية والصرف، مع العناية بالجانب الدعوي والتثقيفي لكل منطقة والذي سيترتب عليه - بإذن الله - الزيادة في الجباية، والتقليل من طلب الزكاة ممن لا يستحقها، مع الحرص على توزيع الزكاة لمستحقيها في أسرع وقت والحذر من تكدسها مع وجود الأصناف المحتاجة إليها في ربوع البلاد.

المـــ(14)ـــادة
تفصيل أصناف الزكاة الثمانية

الصنف الأول والثاني : الفقراء والمساكين

الفقراء والمساكين هم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية من يعولون لمدة سنة، وفي واقع بلادنا ليبيا - حرسها الله - يعد فقيراً أو مسكيناً رب الأسرة التي تقل حصة الفرد فيها عن **(300 د.ل)** شهرياً لكل فرد من الأسرة غير عامل ولا يتقاضى أي مساعدة من جهة أخرى ، ويستثنى من ذلك الأسر التي يتبين للمكلفين بالنظر في ملفات طالبي الزكاة أن حاجتها أكثر من ذلك .

المـــ(15)ـــادة
المستندات المطلوبة لصنف الفقراء والمساكين

1- شهادة بالوضع العائلي للعائلات الليبية (حديث) مع ما يفيد إقامته داخل نطاق المكتب .
2- شهادة بالوضع العائلي للمرأة الليبية المتزوجة بغير ليبي .
3- كشف حساب من المصرف لمدة سنة مضت .
4- إقرار بأنه ليس لديه حسابات أخرى أو ممتلكات خاصة وفق النموذج المعد.
5- المستوى الدراسي للأبناء الذكور.
6- إفادة بعدم تقاضي معاش من مكتب العمل، والضمان الاجتماعي، للذين ليس لهم عمل، أو منحة من أي جهة أخرى .
7- إفادة بعدم تقاضي مساعدة (معاش) من التضامن الاجتماعي لكل أفراد الأسرة.

المـــ(16)ـــادة
نظام وآلية الصرف لصنف الفقراء والمساكين

نظام الصرف : بعد تقديم كافة المستندات المطلوبة وإجراء البحث الاجتماعي بدقة ينظر في حال الشخص الطالب للزكاة، وفيما يملكه من بيت أو أرض أو عقار أو مركوب، أو نحوه من الضروريات، والحاجيات اللازمة له ، ثم ينظر إلى دخله اليومي، أو الشهري، أو السنوي، فإن كان بيته ومركوبه على قدر حاجته

ودخله لا يكفيه، أو لا يكفي من يعول فإنه يعد فقيراً، وكذلك ينظر في حال والد المعني حياً كان أو ميتاً، فإن كان حياً فالواجب عليه الإنفاق على ولده ولو بعد زواجه إن كان غنياً، وإن كان قد مات فينظر في تركته .

- في حالة تقدم امرأة مسلمة لطلب الزكاة لابد من البحث عن حال ولي النفقة من أب أو زوج أو إخوة وارثين لها أو أبناء.

- وإذا منح الفقير أو المسكين ما يكفيه وعياله سنة ؛ ثم عاد مرة أخرى بعد سنة طالباً للزكاة فإنه يُلزَمُ بإعادة إحضار المستندات المطلوبة ، ويعرض الملف على المكلفين بالنظر في ملفات طالبي الزكاة لاستحقاقه للزكاة من عدمه .

وبعد استكمال هذه الإجراءات يعرض الملف للبت في استحقاقه للزكاة من عدمه ثم يحال للمراجعة للتأكد من سلامة الإجراءات ثم يحال لمدير المكتب لاعتماد الصرف .

آلية الصرف :

- تكون حصة الفرد في الأسر الليبية ما بين (150 دينار) إلى (300 دينار) يقدرها مدير المكتب بناء على دراسة الأسعار في السوق الليبي وإيرادات المكتب.
- يصرف للفقراء والمساكين من الزكاة تمام كفايته وكفاية من يعول إلى تمام السنة بما لا يتجاوز ثـمانية عشر ألف دينار (18,000 د.ل).

المـــ(17)ـادة
من يلحق بالفقير والمسكين

ويلحق بالفقير والمسكين لعلة الحاجة أصنافٌ من الناس منهم :

أ - المريض الذي يعجز عن العلاج :

المريض ليس صنفاً من مصارف الزكاة المذكورة في الآية الكريمة ﴿**إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَٰكِينِ وَالْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَالْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَابْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠**﴾ الآية (60) سورة التوبة؛ ولكـــن قــد يعــان المسلم المريض لغرض العــلاج ،

ويكون أهلاً للزكاة إذا توفرت فيه الشروط الآتية:-

1- أن لا يملك المريض ما يعالج به نفسه ، فضلاً عن كفايته وكفاية من يعوله ، وعما يحتاجه من الأشياء الضرورية من مسكن ، ومركوب.



2- أن يكون مرضه مما لا يمكن علاجه مجاناً في المستشفيات الحكومية .
3- أن يتعذر عليه العلاج على حساب الدولة داخل البلاد أو خارجها.
4- أن يكون المرض مما تمس الحاجة لعلاجه، وليس لغرض التجميل والتحسين، ونحوه .
5- أن يكون المرض مما يرجى برؤه.
6- أن تسمح موارد المكتب بذلك .

- **المستندات المطلوبة :**

1- جميع المستندات المطلوبة لمستحقي الزكاة من صنف الفقراء والمساكين .
2- تقرير طبي معتمد من أخصائي ومترجم باللغة العربية يشرح المرض وعلاجه.
3- تقديم فاتورة مبدئية بقيمة العلاج من مركز مختص ، أو من صيدلية .
4- إحضار صورة من جواز السفر وتأشيرة من سفارات الدول التي يحتاج في دخولها إلى تأشيرة؛ قبل أن يصرف له في حالة العلاج بالخارج وفق النموذج المعد.
5- أن يقدم المعني تعهداً بعدم تقاضيه مساعدة تكفيه بخصوص علاجه من أي جهة كانت وفق النموذج المعد.

- **نظام الصرف :**

يسدد عن المريض قيمة علاجه للمصحات والمستشفيات والصيدليات إذا ثبت استحقاقه للزكاة ؛ على أن لا تتجاوز القيمة أربعون ألف دينار ، وفي جميع الأحوال لا تسلم قيمة العلاج للمريض إلا في حالة العلاج بالخارج بما فيها الإعاشة والإقامة وتذاكر السفر على قدر الحاجة دون توسع ؛ بعد التأكد من حصولهم على موافقة الدولة .

2- المسلم الراغب في الزواج مع عجزه عن مصاريفه :

يعطى المسلم المصاريف اللازمة للزواج من الزكاة، إذا كان الزواج من حاجته التي يتضرر بفواتها وفق الشروط الآتية :-

1- أن يثبت عجز المعني عن مصاريف الزواج بنفسه، أو بوالده، أو من تلزمه نفقته، ويلزم من هذا توسع الباحث الاجتماعي في بحثه ليشمل المعني وأسرته ليتأكد من العجز المذكور.
2- أن تكون النفقات المطلوبة للزواج في حدود الحاجات اللازمة بغير توسع، بما جرت به العادة في حالة أوساط الناس .
3- أن تكون حاجته للزواج حالية آنية، لا ممن يخطط للزواج لسنين مستقبلة.
4- أن لا يكون المتقدم مقبولاً في منظومة الإعانة على الزواج التابعة لصندوق تيسير الزواج.
5- أن تسمح موارد المكتب بذلك .

- **المستندات المطلوبة:**

1- جميع المستندات المطلوبة لمستحقي الزكاة من صنف الفقراء والمساكين.
2- أن يقدم المعني عقد نكاح جديد، مع إقرارٍ بتحديد موعد العرس.
3- إفادة بعدم تقاضي منحة الزواج من صندوق تيسير الزواج أو أي جهة مختصة .

- **نظام الصرف:**

يصرف للمعني إذا توفرت فيه الشروط السابقة قيمة مالية لمساعدته في نفقات الزواج لتوفير المهر وما يحتاجه من الأشياء الضرورية على أن لا تتجاوز القيمة المالية عشرين ألف دينار.

جـ - الأسر المسلمة العاجزة عن السكن :

في حالة وجود وفرة في أموال الزكاة، يجوز أن يؤجر، أو يشترى، أو يبنى، أو يسعى في صيانة منزل لأسرة مسلمة ليبية عجزت عن إيجاد مسكن لائق بها، وينبغي ابتداء محاولة دفع حاجاتهم بالإيجار السنوي بما لا يتجاوز (18,000 د.ل) فقط ثمانية عشر ألف دينار سنويا ؛ على أن تسلم القيمة نقداً لصاحب العقار ، وفي حالة إصدار صك يصدر باسمه، مع مراعاة الشروط الآتية :

1- أن تسمح موارد المكتب بذلك .
2- أن لا يكون للأسرة دخل كافٍ يُمَكِّنُها من شراء، أو استئجار مسكن لائق بها، أو صيانة مسكنها المتهالك .
3- أن تكون الإعانة للأسر الأشد فقراً ، وينظر في الحالات الأكثر ضرراً.
4- أن يكون البناء خالياً من مظاهر الإسراف والتبذير.
5- أن لا تتجاوز مساحة المنزل 120م^2، وإذا احتيج إلى أكثر من هذه المساحة يرجع في ذلك إلى موافقة مكتب المستشارين .
6- أن يكون طالب الزكاة في حالة البناء والصيانة مالكاً للعقار ملكاً مستقلاً لا ينـازعه فيه أحد.

- **المستندات المطلوبة:**

1- جميع المستندات المطلوبة لمستحقي الزكاة من صنف الفقراء والمساكين.
2- عقد إيجار للمستأجر موثق من محرر عقود ؛ على أن تسلم قيمة الإيجار لصاحب العقار كل حسب منطقته بالسعر المتوسط بها.
3- تقديم مستندات ملكية العقار في حالة البناء والصيانة.
4- تقديم تقرير هندسي معتمد من أحد المكاتب المعتمدة لدى مكاتب صندوق الزكاة.
5- إفادة من الشؤون الاجتماعية بعدم تقاضي مساعدة إيجار .

6- تحال طلبات الأسر العاجزة عن السكن إلى مكتب المستشارين في حالة البناء أو إعادة إعمار البناء أو الشراء .

- **نظام العمل والصرف في حالة البناء أو إعادة إعمار البناء أو الشراء :**

- يكون تحديد تكلفة الإعانة وفق تقرير من مكتب هندسي معتمد .
- يتم الصرف بموافقة مكتب المستشارين بعد إتمام جميع الإجراءات المطلوبة من قبل مكتب المعني على أن لا تتجاوز القيمة (**140,000** د.ل) فقط مائة وأربعون ألف دينار.
- تكون طريقة الدفع على أربعة دفعات بما لا يتجاوز (**25 %**) من القيمة الإجمالية للدفعة الواحدة من تكلفة البناء أو إعادة إعمار البناء .
- لا يتم صرف أي دفعة إلا بعد تقديم تقرير إنجاز عمل من مكتب هندسي معتمد، وتصديقها من مكتب المستشارين .

د - المسلم الفقير العاجز عن توفير آلة حرفته :

يعطى الفقير المتقن لصنعة أو حرفة من مال الزكاة ثمن آلة حرفته وصنعته وفقاً للشروط الآتية:

1- أن لا تكون الحرفة مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية.
2- أن لا يعطى هذا الصنف أكثر مما يلزمه من أدوات حرفته.
3- أن لا يجيد حرفة أخرى يتكسب منها تغنيه عن طلب الزكاة.
4- أن تسمح موارد المكتب بذلك.

- **المستندات المطلوبة:**

- جميع المستندات المطلوبة لمستحقي الزكاة من صنف الفقراء والمساكين.
- شهادة في تخصصه في الحرفة التي يتقنها من جهات الاختصاص، أو إفادة من مختص في هذه الحرفة .

- **نظام الصرف:**

يتم الصرف بعد إتمام جميع الإجراءات المطلوبة من قبل مكتب المعني على أن لا تتجاوز القيمة (25,000 دينار) فقط خمسة وعشرين ألف دينار، وتكلف لجنة لشراء آلة العمل ، وتسليمها له وفق الإجراء المنصوص عليه .

ويوصى المكاتب بتوسيع العناية بهذا النوع من المحتاجين في المجتمع لعظيم نفعه ولإقفاله لباب المسألة .

ق
ق

هـ - الحالات الطارئة :

إعانة مالية تصرف لمرة واحدة للأفراد والأسر الفقيرة والمحتاجة في الحالات الطارئة والأوضاع العاجلة التي تهدف إلى توفير الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية المستعجلة ، وتكون آلية نظام صرفها وفق الآتي :

أولاً / إعانة طارئة .

المستندات المطلوبة :

- طلب كتابي .
- الوضع العائلي .
- إثبات شخصي .

نظام الصرف :
يصرف للإعانة الطارئة بما لا يتجاوز ألف دينار وفق النموذج المعد لذلك .

ثانياً / إعانة إيجار مسكن .

المستندات المطلوبة :

- طلب كتابي .
- الوضع العائلي .
- إثبات شخصي .
- عقد إيجار مسكن إن وجد .

نظام الصرف /
يصرف لإعانة إيجار المسكن لصاحب العقار بما لا يتجاوز ألف وخمسمائة دينار وفق النموذج المعد لذلك .

ثالثاً / إعانة علاج للأمراض العارضة و المزمنة .

المستندات المطلوبة :

- طلب كتابي .
- الوضع العائلي .
- إثبات شخصي .
- وصفة طبية .
- فاتورة مبدئية للدواء والعلاج .

نظام الصرف /

يصرف لإعانة الأمراض العارضة والمزمنة للصيدليات والمصحات بما لا يتجاوز ألف وخمسمائة دينار

وفق النموذج المعد لذلك.

رابعاً / إعانة علاج مقطوعة / (طارئة) .

المستندات المطلوبة :

- طلب كتابي .
- الوضع العائلي .
- إثبات شخصي .
- تقرير طبي معتمد (مترجم).
- فاتورة نهائية لتكلفة الدواء أو العلاج .

نظام الصرف /
يصرف لإعانة العلاج المقطوعة للمصحات والمستشفيات والصيدليات بما لا يتجاوز ثلاثة آلاف دينار وفق النموذج المعد لذلك.

المـــ(18)ـــادة
الصنف الثالث العاملون عليها

العاملون عليها: وهم السعاة الذين يكلفهم ولي أمر المسلمين بأخذ الزكاة من أصحاب الأموال ؛ من خلال الزيارات الميدانية للمصانع والشركات والمحال التجارية والمزارع والحقول وأصحاب الماشية ممن تجب عليهم الزكاة ، ويعطى العاملون عليها ممن لهم علاقة مباشرة بجباية الزكاة على قدر أعمالهم عن طريق إبرام عقود سنوية ؛ شريطة أن لا يكونوا ممن يتقاضون مرتباً من الميزانية العامة لصندوق الزكاة ، ولا يحق للموظفين المصنفين بالصندوق أو من لهم علاقة وظيفية بالصندوق من الأخذ من حصة العاملين عليها .

- **نظام الصرف:**

يصرف من حصة العاملين عليها للجباة المعتمدين غير الموظفين بصندوق الزكاة قيمة مالية تقدر بحسب عملهم وجهودهم في جمع الزكاة وفق معدلات الأداء بما لا تتجاوز **(24,000)** فقط أربعة وعشرون ألف دينار سنوياً يقترحها مدير المكتب حسب تحصيله لجباية الزكاة سواء نقدية أو عينية على حسب المدة المقترحة بعد اعتمادها من المدير التنفيذي ، وعملاً بقرار مجلس الوزراء رقم (319) لسنة 2023م بتقرير بعض الأحكام في شأن صندوق الزكاة.

- آلية الصرف :

1- على مدير المكتب تقديم مقترح يحدد فيه القيمة المالية للجباة المعتمدين مقابل أعمالهم وفق التقسيمات (ربع سنة ، نصف سنة ، سنة كاملة) .

2- وفي جميع الأحوال لا يسمح للمكاتب بالصرف من حصة العاملين عليها للجباة المعتمدين إلا بعد اعتماد الصرف من المدير التنفيذي ؛ بعد عرضها من إدارة جباية الزكاة حسب إيرادات المكتب .
3- وعلى إدارة مصارف الزكاة مخاطبة المكاتب بالصرف للقيمة المعتمدة للجباة .

المـــ(19)ـادة
الصنف الرابع / المؤلفة قلوبهم

المؤلف قلبه : هو السيد المطاع في قومه، ممن يرجى إسلامه ،أو يخشى شره، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، أو إسلام نظيره، فيعطى ما يحصل به التأليف لقلبه وتتحقق به المصلحة أو يكفى به شره، على أن يتيقن أو يغلب على الظن صدق ميله للإسلام أو دخوله فيه، ومن كان كافرا يخشى ضرره على المسلمين، ويغلب على الظن دفع شره بإعطائه شيئاً من المال، فيعطى من الزكاة، ويكفى به شره، هذا إذا لم يمكن كف شره بالقوة من الجهات ذات الاختصاص، فإن أمكن كف شره بالقوة فلا حاجة لإعطائه.

- المستندات المطلوبة:

1- إثبات هوية شخصية، أو تعريف معتمد من جهة رسمية.
2- إثبات هوية لأفراد الأسرة المقيمة معه داخل ليبيا.
3- شهادة من جهات الاختصاص بإشهاره للإسلام، شهادة من إمام المسجد بحرصه على أداء شعائر الإسلام.
4- تقرير من الجهات ذات الاختصاص حول الشر المتوقع وإمكانية دفعه بمال الزكاة.

- **نظام الصرف :**

- يكون التقدير في إعطاء هذا الصنف من الناس من مال الزكاة للمكلفين بالنظر في ملفات طالبي الزكاة بما لا يتجاوز (12,000 د.ل) فقط اثنى عشر ألف دينار ، وعند حصول تردد أو إشكال تحال الملفات الخاصة بهذا الصنف إلى مكتب المستشارين .
- لا يتم الصرف لهذا الصنف إلا بعد الاعتماد من مجلس الإدارة عملاً بقرار المجلس الرئاسي رقم (249) لسنة 2020م .

المـــ(20)ـادة
الصنف الخامس / في الرقاب

الأصل في الرقاب أنهم المملوكون من ذكور ، وإناث ، والمكاتبون ومن أُعتق بعضه، ولما كان هذا الصنف شبه معدوم من أهل الزكاة في بلادنا، ينبغي الصرف من الزكاة في هذا الباب على ما نص عليه العلماء أنه يلحق بهذا الصنف ما يلي :

1- إطلاق أسرى المسلمين.
2- من أجبر على دفع مال ظلماً وأسر بسببه، فإنه يدفع عنه ما يكون سبباً لخروجه من أسره بشرط أن لا يملك ما يدفع به عن نفسه.

- المستندات المطلوبة :

- جميع المستندات المطلوبة لمستحقي الزكاة من صنف الفقراء والمساكين .
- محضر من مركز الشرطة بواقعة الأسر، وطلب كتابي فيه تفاصيل الواقعة وشهادة شهود عدول .

- **نظام الصرف:**
  - يكلف العضو القانوني بالمكتب للتحقق من الواقعة والتواصل مع الجهات ذات الاختصاص للتثبت ، والتأكد منها.
  - تصرف القيمة في حالة وجود وفرة من مال الزكاة ، وموارد الصندوق تسمح بقيمة ما يفك به أسره بما لا يتجاوز (20,000) فقط عشرون ألف دينار شريطة موافقة مكتب المستشارين .

المـــ(21)ـادة

الصنف السادس / الغارمون

- **الغارمون :** هم المدينون، وهم على قسمين :

القسم الأول : من تحمل ديناً لإصلاح ذات البين، كأن يكون بين طائفتين من الناس شر وفتنة فيتوسط الرجل للإصـــلاح بينهم بمال يبذله، أو يضمنه لأحدهم، أو لهم كلهم، فيُعطَى من الزكاة مقدار هذا الدين؛ لينشط ويقوى عزمه في الإصلاح .

- و يعطى الذي تحمل الدين لإصلاح ذات البين إذا لم يوفِّ من ماله؛ لأن ذمته مشغولة، فلابد أن نعينه على براءة ذمته؛ لأنه محسن، وكذلك يُعطى إذا وفى من ماله بنية الرجوع على الزكاة، ولا يعطى هذا الصنف من الزكاة إذا دفع من ماله بنية التقرب إلى الله؛ لأنه أخرجه لله فلا يجوز له الرجوع فيه، وكذلك إذا دفع من ماله ولم يكن بباله الرجوع على الزكاة.
- كما يشترط أن يكون تحمل الدين لإصلاح ذات البين بين قبيلتين أو مدينتين أو طائفتين من الناس .

القسم الثاني: من استدان لصلاح دينه أو دنياه من مأكل أو ملبس أو مسكن أو علاج ، أو أمر لابد منه ، وعجز عن قضاء دينه ، فإنه يعطى ما يوفي به دينه ، بغير قصد التحايل على أخذ الزكاة .

الشروط الواجب توفرها :

1. أن يثبت عجزه عن سداد دينه .
2. أن يكون الدين حالاً خلال تلك السنة .
3. أن يكون دينه في مباح.

4. أن لا يكون دينه ربوياً.
5. أن يعلم من حاله الحرص على قضاء دينه .

- المستندات المطلوبة:

1- جميع المستندات المطلوبة لمستحقي الزكاة من صنف الفقراء والمساكين .
2- طلب كتابي فيه تفاصيل الحالة المادية لطالب الزكاة، وأسباب الغرم .
3- سند مداينة من محرر عقود معتمد مع شهادة الشهود .

- **نظام الصرف :**

بعد التأكد من عجز المعني عن سداد دينه، وأن دينه كان في أمر لابد منه كما سبق الإشارة إليه وأنه لا يملك عقارات وسيارات زائدة عن حاجته ؛ ويطلب بعد استكمال الإجراءات الإدارية المتبعة حضور الدائن لتسليمه المبلغ نقداً ، وفي حالة إصدار صك يصدر باسم الدائن بالقيمة حسب إمكانية المكتب على أن لا تتجاوز القيمة (30,000 د.ل) فقط ثلاثون ألف دينار، وما أشكل من هذه الملفات تحال إلى مكتب المستشارين لدراستها والبت فيها .

المـــ(22)ـادة
الصنف السابع / في سبيل الله

وهم الغزاة المجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله تعالى ونحوهم كالدعاة إلى الله تعالى.
فهؤلاء يعطون من الزكاة إذا لم يكن لهم راتب من الدولة، أو لهم راتب لا يكفيهم .

الشروط الواجب توفرها :

1. أن تسمح موارد المكتب بذلك .
2. أن يكون الغزو والقتال تحت راية إمام المسلمين، وولي أمر البلاد، وبأمره .
3. أن يكون الداعية تحققت فيه شروط الداعي من العلم، والإخلاص، والعمل بالعلم، والتحلي بالأخلاق الفاضلة، والنشاط في الدعوة إلى الله تعالى، مع صحة العقيدة، وسلامة الديانة .

يكلف مكتب المستشارين بالنظر في أحوال المستحقين تحت هذا الصنف في البلاد، وللمكاتب تقديم مقترحاتهم للمكتب بالخصوص .

- ويلحق بهم : العاجز عن سداد نفقة الحج النظامي (القرعة) بعد موافقة مكتب المستشارين.

- **آلية الصرف :**

لا يتم الصرف لهذا الصنف إلا بعد الاعتماد من مجلس الإدارة عملاً بقرار المجلس الرئاسي رقم (249) لسنة 2020م .

المـــ(23)ـــادة
الصنف الثامن / ابن السبيل

هو المسلم المسافر المنقطع عن بلده، الذي يحتاج إلى مالٍ ليواصل السفر إلى بلده، إذا لم يجد من يقرضه، يُعطى ما يوصله إلى بلده ولو كان غنياً في بلده .

ويلحق بهم : المسلمون المغتربون عن بلدهم إذا أرادو العودة إليها، ولم يجدوا مالاً يوصلهم إليها، وهكذا كل من خرج من بلده مضطراً كالمشردين، واللاجئين، والمرحلين عن أوطانهم لظروف حرب ونحوها فإذا حسنت أوضاعهم وأرادوا الرجوع ، ولم يستطيعوا لقلة ذات اليد ألحقوا بأبناء السبيل ، فيعطون نفقة سفرهم إلى مدنهم .

- لا بد من دراسة هذه الحالات دراسة متأنية من قبل المكاتب، ويتأكد من الإجراءات وتكاليف السفر ويُعطى هذا الصنف مقدار ما يوصله إلى بلده، ولا يزاد على ذلك، إلا إذا اجتمع مع كونه ابناً للسبيل أنه فقير، فيعطى لفقره ما تسد به حاجته، بالشروط والضوابط السابق ذكرها في الصنف الأول والثاني .

- المستندات المطلوبة :

1- صورة من جواز السفر.
2- طلب كتابي يبين الغرض من السفر وسبب انقطاعه عن أهله وذهاب نفقته .
3- حجز تذكرة سفر مبدئية لبلده مع بيان قيمتها .
4- محضر من مركز الشرطة في حالة دعوى تعرضه للسرقة .

- **نظام الصرف :**

بعد إجراء البحث الاجتماعي عن المعني وإحضار المستندات المطلوبة يقوم العضو الشرعي بدوره بوعظ هذا السائل وتذكيره بالله وتحذيره من سؤال الزكاة وأخذها لمن ليس من أهلها ثم يعطى ما يوصله إلى أهله بما لا يتجاوز عشرة آلاف دينار .

المـــ(24)ـــادة
الكفارات والنذور

الأصل في إنشاء صندوق الزكاة ومكاتبه رعاية أموال الزكاة جباية وصرفاً، ويجوز للمكاتب بالمناطق استلام الصدقات التطوعية، والكفارات، والنذور على أن تستلم تلك الأموال، وتقوم فيها

مقام الوكيل الناصح المؤتمن، فتستقبل، ثم تحفظ ، ثم تصرف في وجهها الشرعي على النحو الآتي :

- الكفارات :

ويقصد بها ما يدفعه بعض الناس راغباً في إطعام الفقراء كفارةً لصيام أفطره مسلم عاجز عن الصوم، أو كفارة الظهار ،أو كفارة اليمين.

فهذه تستقبل طعاماً أو مالاً من باب التوكيل، والواجب إخراجها طعاماً إلى الفقراء والمساكين بالمنطقة.

- آلية العمل والصرف في الكفارات :

يكلف مدير المكتب بتشكيل فريق عمل للتعاقد مع أحد المطاعم في توفير وجبات غداء أو عشاء تكون من أوسط ما يأكل أهل البلد بأقل سعر ممكن على أساسه تحدد قيمة الكفارات لكل يوم ؛ وعند حضور المواطن تذكر له القيمة وتضرب في عدد الأيام أو في عشرة إن كانت كفارة يمين واحدة.

فتؤخذ القيمة وتدفع لأحد المطاعم المتعاقد معها، ويكلف فريق العمل المختص بتوزيعها على العائلات الفقيرة المسجلة بما يضمن إطعام العدد المستحق على صاحبها .

ويجوز أن يشترى بها قوت أهل البلد من أرز أو دقيق أو تمر ، وتعطى لكل فقير كيلو ونصف ويجعل معه ما يؤدمه من لحم وزيت ونحوه .

- **النــذور** :

والمقصود بها أن يكون أحد المسلمين قد نذر الصدقة بمال في وجه من وجوه البر والإحسان، وهذا لابد فيه من التثبت من وجه النذر، وعلامَ نذر حتى يحقق له الوفاء به على الوجه الذي نذره.

- **آلية العمل والصرف في النذور .**

يكلف مدير المكتب والعضو الشرعي والقانوني بصرف النذر على الوجه الذي نذره صاحبه .

المـــ(25)ـــادة

الصدقات التطوعية

- **الصدقة لغـةً /** هي من صدق والتي تدل على القوة في الشيء ومن الصِّدْقِ أخِذَت الصّدقة فهي دليل على صِدْقِ مُخْرِجِها في إيمانه.
- **الصدقة شرعاً /** هي العطية التي يبتغى بها الثواب عند الله جل وعلا .

وللصدقة معنى عام وهو كل أعمال الخير والمعروف كما قال عليه الصلاة والسلام (كل معروف صدقة) رواه البخاري ، والصدقة إذا أطلقت يراد بها التطوع .

ويجوز لمكاتب صندوق الزكاة بالمناطق استقبال الصدقات العامة والصدقات المخصوصة والصدقات الجارية ، وجباية الصدقات عن طريق صناديق التبرعات .

ضوابط و آلية عمل الصناديق الخاصة بالصدقات :

تكلف مكاتب ووحدات صندوق الزكاة بالمناطق بترشيح فِرق عمل إلى المدير التنفيذي لاعتمادهم وتسند إليهم المهام التالية :

1- تحديد الأماكن المستهدفة العامة والخاصة التي تدخل في نطاق عمل كل مكتب ووحدة على حدة ، وإحالتها إلى إدارة الجباية لاعتمادها وفق النموذج المعد لذلك .
2- ترقيم خزائن جمع الصدقات وفق النموذج المعد لهذا الغرض ؛ على أن تسجل المبالغ المحصلة من هذه الجباية بدفتر الصندوق الخاص بالصدقات وتبويبها باسم هذا البند واعتماده عن طريق فريق العمل.
3- لا تفتح الصناديق إلا بحضور كامل فريق العمل وتدون المبالغ المحصلة بالنموذج المعد من قبل إدارة الجباية .
4- يقوم المكلفون بجباية الصدقات بالمكاتب والوحدات بتحرير إيصال جباية الصدقات عند استلام إجمالي حصيلة إيرادات الخزائن من فِرق العمل.
5- تحال المبالغ المحصلة من الصدقات إلى حسابات الصدقات التابعة للمكاتب والوحدات وفق المتبع.
6- إعداد تقرير شهري يتضمن جباية الصدقات وفق النموذج المعد وإحالته إلى إدارة الجباية عن طريق مدير المكتب .
7- يحق لفريق العمل استبدال أماكن الصناديق لأحد الأسباب المعتبرة لدى الصندوق ، والتي يتم توضيحها بموجب محضر يعد من فريق العمل ويحال لإدارة الجباية ، وأما في حالة تعرض أحد هذه الصناديق للسرقة أو التلف يتم إعداد محضر من قبل فريق العمل ، وإحالته إلى المدير التنفيذي عن طريق مدير المكتب مع تبليغ الجهات المختصة بذلك .
8- يتولى فريق العمل الإشراف والمتابعة الدورية بانتظام لهذه الصناديق خلال أيام الأسبوع .
9- وعلى مدير المكتب القيام بالإشراف على فريق العمل والسعي لتوفير متطلباتهم لضمان سير العمل على الوجه المطلوب عن طريق إدارة الصندوق .
10- أية مهام أخرى تسند إليهم من رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه .

نظام صرف الصدقات التطوعية :

ينبغي أن يتحرى بها أنفع ما يمكن للمسلمين بما يحصل به أعظم الأجر والمثوبة لصاحبها، ويقدم مدير المكتب إخطارا بالقيمة المتصدق بها والمجالات المقترحة والمتوفرة لديه ويعرضها على العضو الشرعي للتوجيه لأفضل المجالات الشرعية لوضع تلك الصدقات .

المـــ(26)ـادة
زكاة الفطر

وهي صدقة واجبة في نهاية شهر رمضان كما جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهـــــما (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) . **اخرجه ابوداود** ، ويشرع إخراجها من قوت أهل البلد صاعاً عن كل فرد ؛ بما يعادل بالوزن اثنين كيلوا ونصف تقريبا.

- **آلية العمل والصرف في زكاة الفطر .**

- تكلف المكاتب تيسيراً على الناس بتخصيص بعض الموظفين بعد اعتمادهم من إدارة الصندوق لاستلام الزكاة العينية وإيصالها لمستحقيها قبل صلاة عيد الفطر.
- **ويجوز** استلام القيمة من باب التوكيل على أن يشترى بها طعام يوصل إلى مستحقيها قبل صلاة عيد الفطر .

المـــ(27)ـادة
الحملات الموسمية الاستثنائية

الواجب على كافة العاملين في الصندوق الاجتهاد في إنجاح عملهم المكلفين به في الأصل من جباية الزكاة وصرفها، ولا يؤذن بإقامة حملات استثنائية إلا بعد تقديم مقترح متكامل إلى مجلس إدارة صندوق الزكـــاة عن طريق المـــدير التنفيـــذي بعـــد دراســـته لاعتمـــاده من عدمـــه ،

وعلى الراغب في إقامة حملة النظر في أمور مهمة وهي :

أولاً : المقصد الشرعي بهذه الحملة .
ثانيـــاً : المساحة المغطاة، والأصناف المستهدفين بالحملة .
ثالثـــاً : تقدير تكلفة الحملة لكي يتم تغطيتها من الميزانية التسييرية للصندوق .
رابعـــاً : العمل فيها يكون بالترشيح والاختيار ، ولا مانع من تعاون بعض المتعاونين والعمال من خارج الصندوق شريطة الحاجة الماسة لذلك .

ق
ق

خامساً : أن يقدم تقرير نهائي بعد انتهاء الحملة لمجلس إدارة الصندوق عن طريق المدير التنفيذي .

المـــ(28)ـــادة

صلاحية تعديل الحصص والقيم المالية

يخول مجلس إدارة الصندوق صلاحية إعادة النظر في القيم المالية الآتية وتعديلها، سواء بالزيادة أو النقصان، وذلك بموجب قرار يصدر عن المجلس:

1. القيمة المالية لحصة الفرد.
2. قيمة الإعانات المالية المقدمة من الصندوق.
3. حصص الجباة الذين يقومون بأعمال لصالح الصندوق دون أن يتقاضوا مرتباتهم من الميزانية العامة للصندوق.

المـــ(29)ـــادة

حظر أخذ الزكاة والصدقات على العاملين بالصندوق

- يُحظر حظراً مطلقًا على الموظفين والعاملين بالصندوق أخذ الزكاة سواء أكانت نقدية أو عينية من الأصناف الثمانية المذكورة في كتاب الله العزيز .
- يُحظر حظراً مطلقًا على الموظفين والعاملين بالصندوق أخذ الصدقات سواء أكانت نقدية أو عينية من (زكاة الفطر ، الكفارات والنذور ، الحملات الموسمية ، الهبات) أو أي منحـة تعطى من الصندوق .

.....